

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804761-63.2018.8.14.0028

APELANTE: AMAZONIA HORTIGRANGEIRA IND COM LTDA - ME

APELADOS: ALIOMAR NUNES PINHEIRO, JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE E PROPRIEDADE DE TERRA RURAL. VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INTERESSE PÚBLICO PRESUMIDO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. REMESSA ÀS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por AMAZÔNIA HORTIGRANGEIRA IND. COM. LTDA contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada em face de diversos ocupantes de imóvel rural denominado “Fazenda Capivara”, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação do domínio, diante da resolução do Contrato de Alienação de Terras Públicas (CATP) pelo INCRA.
 2. O feito teve origem na Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, envolvendo conflito coletivo pela posse e propriedade de extensa área rural, com multiplicidade de ocupantes e intervenção anômala do INCRA.
-

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as Turmas de Direito Privado são competentes para processar e julgar recurso de apelação oriundo de Vara Agrária, em ação que versa sobre litígio coletivo pela posse e propriedade de terra rural, com interesse público presumido.
-

III. Razões de decidir

4. A competência das Varas Agrárias é definida pela natureza da lide, nos termos do art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que atribui a tais unidades o processamento das ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, sendo presumido o interesse público.
5. A competência em razão da matéria é absoluta e inderrogável,

conforme art. 62 do CPC, por tutelar interesse público, não se sujeitando à preclusão ou à vontade das partes.

6. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que compete às Turmas de Direito Público o julgamento de recursos provenientes das Varas Agrárias, por envolver matéria de interesse público e conflito coletivo fundiário.

7. Precedente do próprio Tribunal Pleno reconheceu a competência das Turmas de Direito Público em demandas dessa natureza, reafirmando que litígios coletivos agrários extrapolam o âmbito estritamente privado.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecida a incompetência absoluta das Turmas de Direito Privado para o julgamento do recurso.

9. Determinada a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Tese de julgamento:

“1. Compete às Turmas de Direito Público o julgamento de recursos oriundos das Varas Agrárias quando a controvérsia envolver litígio coletivo pela posse ou propriedade de terra rural.

2. A competência em razão da matéria, fundada na natureza agrária e no interesse público da lide, é absoluta e inderrogável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 62 e 487, I; Regimento Interno do TJPA, arts. 31 e 31-A; Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC nº 150.881/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.05.2018.

Trata-se de **RECURSO DE APELAÇÃO** interposto por **AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA** contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (Vara Agrária), nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face de **ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS**, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narram os autos que **AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** ajuizou a **AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA** em face de **ALIOMAR NUNES PINHEIRO, JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA** e outros, objetivando restituir a propriedade do imóvel denominado **FAZENDA CAPIVARA**, localizado no município de Novo Repartimento/PA (ID Num 6500451).

A autora alega que é legítima proprietária de uma área denominada “Fazenda Capivara”, situada ao Lote 5, da linha 1, da Gleba Arataú, medindo uma área equivalente a 2.730 hectares, confrontando-se ao Norte com o Lote nº. 12, da linha 02 Sul, com lote nº.6, da mesma Linha e Gleba; a Leste, com o Lote 03, da mesma Linha e Gleba a Oeste, com Lote de nº. 12, da Linha 02 Sul da mesma Gleba e com Lote nº. 7, da mesma linha e Gleba; cadastrada sob o código de nº. 045.071.018.538-2 no INCRA.

Acrescenta que, mediante uma concorrência pública, autorizada pela Portaria 255/75, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Breves-PA, sob o nº. 161, Livro 2-A, Fls.110, em 16/07/1976 o senhor Adalberto Rodrigues de Almeida e sua esposa adquiriram o imóvel em questão, por meio de Contrato de Alienação de Terras Públicas CATP no CLE 03.75/32/0173, outorgado pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, na data de 07 de junho de 1976, cujo pagamento foi realizado junto à União.

Posteriormente, o imóvel foi adquirido e transferido para a demandante, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Dário Furtado, Primeiro Ofício, na Comarca de Breves-PA, às fls. 50 a 52, Livro 37.

Afirma, ainda, que exerceu a posse mansa e pacífica, até o ano de 2001, e que promoveu diversas benfeitorias. Ocorre, que no ano supracitado, a Autarquia Fundiária Federal (INCRA), questionou o adimplemento do contrato de alienação de compra e venda, e demonstrou o interesse em desapropriar a área.

Dessa forma, com a circulação de informações da desapropriação, integrantes de movimentos de Reforma Agrária passaram a ocupar o terreno, e devido a isso ingressou com pedido na esfera administrativa que gerou o Processo nº. 54600.00106/2003-38 para regularização do imóvel, que só veio a ser concluído no ano de 2016, com a certidão de quitação do bem, emitida pelo INCRA.

Aduz que o esbulho ocorreu com anuência do INCRA, que informavam os integrantes que a área em questão seria desapropriada para fins de Reforma Agrária. Contudo, tempo depois, a Autarquia veio reconhecer o domínio autoral, que segundo ele, se evidencia pela Certidão de quitação.

Juntou os documentos: Procuração ad juditia (ID 6500455); Contrato Social da empresa (ID 6500463); Procuração Pública com amplos poderes ao Sócio da empresa (ID 6500468); Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID 6500475); Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (ID 6500496); Notificação de Lançamento de Multa por atraso na Entrega da Declaração Simplificada (ID 6500500); Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (ID 6500508); Contrato de Alienação de Terras Públicas: CATP no CLE 03.75/32/0173 (ID 6500514); Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Cartório de Registro de Imóveis (ID 6500518); Requerimento de Expedição de Declaração de Quitação do

CATP no CLE 03.75/32/0173 (ID 6500520); Certidão de Quitação e Certidão de localização do imóvel (ID 6500522); Docs. Comunicação e Protocolo (ID 6500525); Docs. Dois Despachos no Processo 54600.001066/2003-38 (Desapropriação direta) (ID 6500527 – pág. 02); Certidão expedida por Perito Federal Agrário (ID 6500530); Pedido de abertura de processo administrativo para aquisição do bem imóvel rural pelo requerente datado do ano de 2016 (ID 6500532); Pedido para expedição do Título Definitivo do bem imóvel rural (ID 6500537); Substabelecimento (ID 6500552).

A requerente apresentou aditamento da inicial para a exclusão do polo passivo da lide o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), a juntada de Declaração de Renda e requereu a transferência da matrícula do imóvel do registro de imóveis de Breves/PA para o Registro de Imóveis de Novo Repartimento/PA (ID Num. 6538192).

Em decisão de ID. Num. 6739885, este Juízo, em apertada síntese, recebeu o aditamento da inicial, retificou o valor da causa, deferiu a justiça gratuita à autora e designou audiência de conciliação.

Na audiência de conciliação, o Juízo determinou que o autor promovesse a emenda à petição inicial, a fim de identificar corretamente os requeridos, considerando que se trata de ação reivindicatória fundada no domínio, e não na posse. (ID. Num. 7159977).

A autora informou não ter conseguido elaborar o memorial descritivo, identificar a localização exata do imóvel ou qualificar os requeridos, pois estes impedem seu acesso à área. Diante da dificuldade na obtenção dos dados dos réus, requereu a citação por edital dos demandados desconhecidos. (ID. Num. 8327980).

Em seguida, juntou aos autos a lista de ocupantes da Fazenda Capivara: Certidões referente a Fazenda Capivara (ID 9366491); Memorial Descritivo/Mapas//Outros (ID 9366492); Vistoria realizada na Fazenda Capivara (ID 9366493); Lista dos Ocupantes da Fazenda Capivara (ID 9366494).

Os requeridos Flávia Oliveira Costa, Ailton Cesar Machado, Elisvan de Oliveira Costa e Gerardo Moreira Pontes juntaram procuração a apresentaram Contestação.

GERARDO MOREIRA PONTES (ID 10159242) alega que o INCRA reconheceu sua posse sobre a área, tendo sido contemplado com lote de 49 hectares, possuindo título com registro imobiliário e declaração de posse emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Repartimento no ano de 2012, atestando ocupação desde 2000. Sustenta, assim, que já teria ultrapassado o prazo de cinco anos exigido para a usucapião especial rural.

Dessa forma, o requerido apresenta contestação à ação reivindicatória e formula pedido de reconhecimento de usucapião rural, afirmando que exerce posse mansa, pacífica e sem oposição desde o ano 2000.

Colacionou os seguintes documentos aos autos: Documentos Pessoais (ID 10159245 e 10159246); Título de propriedade (ID 10159256; 10159259); Cláusulas e condições (ID 10159264; 10159271); CAR (ID 101592820); Mapa que individualiza o lote (ID 10159286; 10159287); CCIR (ID 10159846); Declaração de Posse (ID 10159849; 10159850); Comprovante SEMA (ID 10159851).

FLAVIA OLIVEIRA COSTA (ID 10181782) aduz que foi concedida uma área de 51ha no local, através de um projeto de assentamento. Acrescenta que celebrou o contrato de compra e venda em 2014 e possui o título com registro de imóveis desde 2016. Ademais, afirma que possui posse mansa e pacífica, e que o requerente havia abandonado a área.

Juntou os seguintes documentos aos autos: Documentos Pessoais (ID 10181787 e 10182745); Título de propriedade (ID 10182542; 10182544) CAR (ID 10182546; 10182550; 10182551); Certidão de Inteiro Teor (ID 10182552; 10182553; 10182557; 10182565; 10182569); Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios sobre imóvel rural (ID 10182570); Certidão Eletrônica Autenticidade do Título (ID 10182571); Mapa que individualiza o lote (ID 10182576); Memorial Descritivo (ID 10182580 e 10182584); Instrumento particular de compra e venda (ID 10182738); Carteira do Sindicato dos Trabalhadores (ID 10182741; 10182742).

JOSÉ DE OLIVEIRA BASTOS argumenta que o INCRA o contemplou com uma área de 48,400 ha no projeto de assentamento. Ressalta que está nessa área a mais de 10 (dez) anos, e que vem produzindo nessa terra, e por ter exercido posse mansa, pacífica e sem oposição, entende que merece prosperar a alegação de usucapião rural.

Anexou aos autos: Documentos Pessoais (ID 10183851; 10183857); Instrumento de Procuração Pública (ID 10183863; 10183872); CAR (ID 10183878; 10183882); Formulário de Regularização Fundiária (ID 10183885). O requerido Elisvan da Silva Costa apresentou contestação (ID 10184123) nos mesmos termos do requerido anterior. Para fins comprobatórios juntou os seguintes documentos: Documentos Pessoais (ID 10184291); Procuração (ID 10184294 e 10184297); Formulário de requerimento de regularização fundiária (ID 10184301); Contrato Particular de Compra e venda (ID 10184302); CAR (ID 10184303; 10184305); comprovante de envio do projeto digital (ID 10184308; 10184313); ART/CREA (ID 10184314).

AILTON CESAR MACHADO apresentou contestação em que afirma possuir uma área de 77,89 ha, conforme contrato de compra e venda celebrado no ano de 2017. Afirma que anteriormente a área pertencia à Silvestre Ribeiro da Silva e que é certo que a aquisição reivindicatória não prescreve, entretanto esbarra no que se refere a usucapião (ID 10186143).

Foi juntado os seguintes documentos: Documentos pessoais (ID 10186149); Contrato Particular de Compra e venda (ID 10186150 e 10186151); Memorial Descritivo (ID 1018615; 10186154; 10186155); Solicitação de domínio de transferência (ID 10186164).

JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ relata que foi contemplado com um terreno na área de um projeto de assentamento (ID 10268056) e juntou aos autos: documentos pessoais (ID 10268058); CAR (ID 10268081; 10268085; 10268340; 10268344; 10268347;); Instrumento particular de compra e venda (ID 10268350); Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária (ID 10268357); Procuração (ID 10268374).

GIVANIL BARROS DA SILVA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, MARIA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA requereram a reconsideração do despacho ID 8621616, pugnando pelo indeferimento da peça vestibular, pois o autor não se desincumbiu do seu ônus processual de emendar a exordial e identificar os demandados (ID 10850392).

Em decisão de ID. Num. 12212325, o Juízo manteve a decisão de ID nº 8621616 e determinou que a Secretaria adotasse as providências necessárias para a citação dos requeridos, a fim de apresentarem contestação.

Determinou, ainda, a intimação da autora para apresentar as declarações de Imposto de Renda dos últimos quatro anos, com o objetivo de verificar a manutenção dos requisitos para a gratuidade da justiça. Por fim, requisitou ao INCRA informações acerca da regularidade do destaque do imóvel do patrimônio público para o particular, bem como sobre eventual existência de projeto de assentamento na área, indicando, em caso positivo, seus beneficiários e demais dados pertinentes ao imóvel.

A demandante apresentou as declarações de imposta de renda no ID. Num. 12624942.

GILSEVANIA DA SILVA BARROS e seu esposo ADÃO FERNANDES BARBOSA, apresentaram contestação com pedido de reconvenção (ID 13243522), onde afirmam que estão na posse do imóvel desde 2006 quando adquiriram o direito possessório do Sr. Gonçalo Raimundo Carulino de Almeida. Afirmam, ainda, que mediante processo administrativo de nº 5626.000048/2013-02 obteve a emissão do Título Definitivo no ano de 2018. Por fim, requerem que seja configurado o instituto da usucapião.

Colacionou os seguintes documentos: Procuração e documentos pessoais (ID 13243523); Declaração de compra e venda (ID 13243526); Formulário de Regularização Fundiária/Memorial descritivo (ID 13243528); Título Definitivo (ID 13243525); Certidão de Inteiro Teor (ID 13244043); Recibo de Inscrição no CAR (ID 13243531); ITR Exercício 2018 (ID 13243534); CCIR (ID 13244039).

JOSÉ NILTON CONCEIÇÃO e sua esposa MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA apresentaram a contestação (ID 13760654), onde narram que adquiriram a posse da área no ano de 2005, e que através do Processo Administrativo de nº 56426.001718/2009-13, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – Programa Terra Legal, o título definitivo foi emitido no ano de 2015. Dessa forma, o demandado entende que exerceu posse mansa, pacífica e sem oposição por 13 anos e por isso requer o exercício da usucapião.

Juntaram aos autos: Procuração e documentos pessoais (ID 13760656); Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária (ID 13760664); Instrumento Particular de contrato de compra e venda (ID 13760661); Título definitivo (ID 13760657); Certidão de inteiro teor (ID 13760659); Individualização do imóvel (ID 13760669); Memorial Descritivo (ID 13760670); CAR (ID 13760672); CCIR (ID 13760673); Certidão de nascimento de dependente (ID 13760674); Declaração de aptidão ao PRONAF (ID 13760675).

ANTONIO DA CONCEIÇÃO DA CRUZ apresentou a contestação, onde narra que está na posse da área desde 2004, e que teve seu título definitivo emitido em 2015, de uma área denominada Fazenda Santo Antônio – área de 64.0491 ha (ID 13854233).

Juntou os seguintes documentos: Procuração e documentos pessoais (ID 13854234); Certidão de casamento (ID 13854744); Instrumento particular de compra e venda (ID 13854237); Formulário Regularização Fundiária (ID 13854236); Título definitivo (ID 13854738); Certidão inteiro teor (ID 13854739); CAR (ID 13854740/ 13854742); ITR Exercício 2005 (ID 13854741 - Pág. 1); ITR Exercício 2010 (ID 13854741 - Pág. 2); ITR Exercício 2014 (ID 13854741 - Pág. 3); ITR Exercício 2017 (ID 13854741 - Pág. 4); ITR Exercício 2018 (ID 13854741 - Pág. 5); Declaração de aptidão Pronaf (ID 13854743); Atestado de vacinação de gados (ID 13854750 – Pág. 1); Formulário de Regularização Fundiária (ID 13854750 - Pág. 2).

VILBERTO VIEIRA DA SILVA e sua esposa EDEUZUITA NOVAES SILVA apresentaram contestação, onde narram que detém o imóvel Fazenda Água Formosa – de 51.1658 ha., desde 1994, quando adquiriram os direitos possessórios do Sr. Wilson Vieira da Silva, e que em 2018 tiveram o Título Definitivo expedido. Requer o reconhecimento da prescrição, uma vez que tal esbulho ocorreu a 50 anos, e entende que somente o INCRA é legítimo a indenizar o autor (ID 15160674).

Juntou os seguintes documentos: Procuração e documentos pessoais (ID 15160676); Título definitivo (ID 15160677); Memorial descritivo (ID 15160678); ITR Exercício 2019 (ID 15160679); ITR Exercício 2013 (ID 15160680); comprovante de vacinação de semoventes (ID 15160681).

TIAGO TEIXEIRA LIMA apresentou contestação, onde narra ter a área denominada Sítio Gaivota, de 51.9099 ha, e que adquiriu os direitos possessórios do seu pai Noel Teixeira Lima. Acrescenta que em 2018 teve o título definitivo emitido (ID 15161129).

Juntou os seguintes documentos: Procuração (ID 15161130); Documentos Pessoais (ID 15161131); Instrumento particular de compra e venda (ID 15161132); Instrumento particular de compra e venda definitivo (ID 15161133); Título definitivo (ID 15161134); Certidão de inteiro teor (ID 15161135); Mapa e memorial descritivo (ID 15161137); CCIR (ID 15161136); ITR Exercício 2018 (ID 15162144); Declaração Aptidão PRONAF (ID 15162138); CAR (ID 15162139); comprovante de vacinação animal (ID 15162142).

O Requerido NOELITON TEIXEIRA LIMA apresentou contestação, onde narra possuir parte do imóvel rural, denominado Sítio Bom Jardim, desde 2018, quando adquiriu os direitos possessórios do Sr. Genison Val Porto Guida, e receberam a gleba mediante a emissão de título definitivo com cláusula resolutiva, naquele mesmo ano (ID 15187209).

Juntou aos autos os seguintes documentos: Procuração (ID 15187210); Documentos Pessoais (ID 15187212); Certidão de casamento (ID 15187213); Formulário de regularização fundiária (ID 15187215); Título definitivo (ID 15187225); CCIR Exercício 2017 (ID 15187227).

ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA apresentou contestação, onde afirma que possui 100 hectares parte do imóvel rural, denominado Fazenda Serra Pedra, desde 2010, quando adquiriu os direitos possessórios do Sr. José Medeiros da Silva (ID 15188678).

Juntou aos autos os documentos: Procuração e Documentos Pessoais (ID 15188679); Contrato Particular de compra e venda (ID 15188680); Declaração de Posse (ID 15188681); Memorial Descritivo (ID 15188682)

Em decisão de ID. Num. 16451432, o Juízo indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora.

A autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita (ID. Num. 18156815), o que foi acolhido em decisão de ID. Num. 18444468.

Em decisão de ID. Num. 28038885, determinou-se a intimação da autora para apresentar réplica à contestação, bem como reiterar ofício do INCRA solicitando informações se imóvel objeto dos presentes autos foi regularmente destacado do patrimônio público para o particular, bem como se nele há projeto de assentamento regularizado e, havendo, quais são os beneficiários, facultando-lhe acrescer todas as demais informações que julgar pertinentes e que tenham relação com o imóvel objeto dos autos

A demandante apresentou réplica à contestação (ID. Num. 29781573), em que afirma que

adquiriu a área de boa-fé, e que o antigo proprietário poderia afirmar e testemunhar sobre os fatos, e quanto as cláusulas resolutivas, esclarece que o INCRA deveria cumprir num prazo máximo de 10 (dez) anos contados da assinatura do Órgão fundiário Federal.

Acrescenta, que o antigo proprietário participou “de concorrência pública para aquisição de terras públicas, na qual foi contemplado, após o preenchimento dos requisitos, recebeu o CATP – CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS, integralmente pago e quitado, consoante certidão de quitação juntada aos autos em epígrafe. Ficou por quase VINTE ANOS nesse local. Vendeu a propriedade com toda documentação que detinha, juntamente com Certidão de Quitação do referido imóvel, e levou-se ao CRI, o qual registrou o imóvel desde a década de 90 (noventa), quase TRINTA ANOS”. Por tal motivo, entende que não merece prosperar o alegado pelas partes requeridas, de que estaria exercendo domínio em terreno público federal.

Argumenta, ainda, que os requeridos GIVANIL BARROS DA SILVA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, MARIA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA, não comprovaram a ocupação da área que alegam exercer. Afirma que conforme observado nos autos, houve diversos processos administrativos em trâmite junto ao INCRA e que em nenhum desses momentos foi citado ou notificado, muito menos para receber indenização pela desapropriação.

Outrossim, entende que a tese da usucapião é inválida, e evidenciou em sua petição que existiram vários processos administrativos junto ao INCRA sem, contudo, ter sido citado para defesa, uma vez que entende possuir domínio sobre a área, assim requereu que caso fossem validadas as contestações e consequentemente a documentação apresentada pelas partes, houvesse o reconhecimento da responsabilidade do INCRA.

ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO e BRIGIDA ALVES LUZ NETA apresentaram contestação, nos mesmos termos defensivos do apresentado pelos requeridos anteriores, afirma que possui direitos possessórios adquiridos da Sra. Liralva Luz Ferreira e de seu companheiro Sr. Luiz Henrique Buss, e que estes antes haviam adquirido da Sra. Roneude Silva Tavares a área que possuem. Afirmam que ingressaram com processo de regularização em 2014, junto ao INCRA, para obter o Título Definitivo (ID 49031203).

Juntou os seguintes documentos: Procuração (ID 49031207); Documentos Pessoais (ID 49031204); Procuração Brigida Alves Luz Neta (ID 49031206); Documentos Pessoais (ID 49031208); Formulário de Regularização Fundiária (ID 49031209); Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios do primeiro possuidor (ID 49031216); Instrumento Particular de Cessão de Direitos do segundo possuidor para Alfeu (ID 49031217); Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 49031215); CAR (ID 49031219); Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 49031213); Imagens da área (ID 49031210); Formulário de Regularização Fundiária (ID 49031212 – Pág 01); Memorial Descritivo (ID 49031231 - Pág. 13-14); Calculo analítico da área (ID 49031231 Pág. 18).

Na decisão de ID nº 50012600, o Juízo determinou a intimação da autora para apresentar réplica à contestação, providência que foi devidamente cumprida conforme consta no ID nº 56963953.

O INCRA manifestou-se no ID nº 51380129, informando que o imóvel está situado na Gleba Pacajazinho, arrecadada e matriculada em nome da União, sob a Matrícula nº 3.354, fls. 233, Livro 2-AC, do CRI de Pacajá. Esclareceu que a área não integra projeto de assentamento, estando em terras passíveis de regularização fundiária.

Informou, ainda, que o Processo Administrativo nº 54600.001066/2003-38 encontra-se sobrestado, em razão da suspensão dos trabalhos de campo e dos procedimentos de obtenção de terras, destacando que a ocupação do imóvel estaria em desacordo com o art. 2º, § 6º, da Lei nº 8.629/93.

Esclareceu também que houve ação de desapropriação indireta (nº 0004624-55.2014.4.01.3907 – NUP 00485.001414/2015-45), proposta pela AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra o INCRA na Justiça Federal, a qual foi extinta em razão da prescrição.

Por fim, afirmou que a área está ocupada desde aproximadamente 1996, que não houve liberação das cláusulas resolutivas do CATP-03/75/32/0173 por possível descumprimento contratual e requereu sua intervenção anômala nos autos.

A parte autora apresentou réplica ao alegado em contestação pelos requeridos Alfeu Paiva e Brigida Nunes nos mesmos termos já apresentados (ID 56963953).

Em seguida, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos requeridos, diante da ausência de declaração de hipossuficiência nos autos. Designou audiência de conciliação e determinou a intimação das partes e do Ministério Público para se manifestarem sobre o pedido de intervenção anômala do INCRA. (ID. Num. 63061184)

Em decisão de ID 63061184, foi designada audiência de Conciliação, Saneamento e Organização do processo, bem como determinou que as partes e o Ministério Público se manifestassem quanto à intervenção anômala do INCRA

Os requeridos que se manifestaram, não se opuseram à intervenção anômala do INCRA (ID 71717903).

A parte autora não se manifestou quanto a intervenção anômala da Autarquia Federal (ID 74727647).

Ademais, há nos autos decisão monocrática advinda do Egrégio Tribunal de Justiça (ID 75051587), que reformou decisão que indeferiu o benefício da justiça aos requeridos.

O Ministério Público se manifestou no sentido de não se opor à intervenção anômala do INCRA (ID 76516422).

ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO e BRIGIDA ALVES LUZ NETA, NOELITON TEIXEIRA LIMA e JESSICA LEANDRA BORGES DA SILVA LIMA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA e EDELZUITA NOVAES SILVA, ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA e RAIMUNDA FERNANDES BARBOSA, JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO e MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA, GILSEVANIA DA SILVA BARROS e ADAO FERNANDES BARBOSA, TIAGO TEIXEIRA LIMA apresentação declarações de hipossuficiência.

A Defensoria Pública se manifestou nos autos requerendo que a União seja oficiada para informar se tem interesse no feito, o deferimento dos pontos controvertidos já delineados e o indeferimento de qualquer pedido de liminar (ID nº 79842210).

Na audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes. O Juízo indeferiu a tutela provisória, deferiu a gratuidade da justiça aos requeridos e admitiu a intervenção anômala do INCRA. Foram fixados os pontos controvertidos e determinadas diligências, incluindo solicitação de informações ao INCRA, intimação da União para manifestar interesse e designação de audiência de instrução e julgamento. (ID 79955837).

O INCRA informou ter encaminhado a determinação desse juízo ao INCRA/Setor Técnico para as providências determinadas para serem respondidas em trintas dias (ID 86662713).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas dos requeridos, sendo que algumas prestaram compromisso legal e outras foram dispensadas por impedimento ou interesse na causa. Diante da ausência injustificada do autor para depoimento pessoal, foi aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato. Ao final, determinou-se a intimação do INCRA para prestar informações e da União para manifestar interesse no feito.

(ID Num 86536200).

Em nota informativa nº 1927 o INCRA apresentou as seguintes informações: No tocante ao CATP-CLE-03.75/32/0173, expedido em 07 de junho de 1976, em favor de ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, sobre o lote 05, linha 1, do Setor Oeste, da gleba Arataú, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com área de 2.730 ha (Dois mil setecentos e trinta hectares), município de Portel/PA, confirma-se que sua instrução se deu através dos autos: 54600.001066/2003-38. Após análises e manifestações conclusivas dos

setores técnicos (15842847), a Diretoria de Governança Fundiária expediu Despacho Decisório que declarou resolvido o referido CATP. Portanto, o destaque da União para o particular não se consolidou por descumprimento de Cláusula Resolutiva (ID Num 90449312 ao ID Num 90449314).

Diante das informações prestadas pelo INCRA, a Defensoria Pública requereu a improcedência do feito (ID Num 96934720), assim como os requeridos ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO, BRIGIDA ALVES LUZ NETA E OUTROS (ID Num 97406754).

O Ministério Público, considerando que o INCRA informou que as cláusulas resolutivas não foram cumpridas em razão de não estar comprovado o período de prova (implantação da empresa rural e exploração do imóvel), requereu a intimação da autora para informar acerca da implantação ou não da empresa rural e a exploração do imóvel, com fulcro no artigo 9º, caput do CPC (ID Num 97476657), deferido no ID Num 100671547.

O autor manifestou-se pelo indeferimento do pedido de comprovação do cumprimento das cláusulas do CATP, sustentando que a discussão exigiria ação própria com o INCRA no polo passivo, e não sua mera intervenção anômala. Alegou que o pedido é protelatório e estranho ao objeto da lide. Defendeu, ainda, a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, considerando que o contrato foi firmado em 1976. (ID Num 103857753).

O Ministério Público requereu a intimação do INCRA para informar se houve processo judicial envolvendo o autor e a autarquia fundiária em relação a retomada da área, se estão procedendo regularização fundiária aos requeridos e/ou emissão de títulos de domínio em relação à área em litígio, bem como certificar se a União manifestou interesse no feito (ID Num 106087376), deferido por este Juízo no ID Num 108134970.

O INCRA informou que, diante do descumprimento das cláusulas resolutivas previstas no contrato, não houve liberação das referidas cláusulas, concluindo que o CATP não foi cumprido.

Quanto ao processo nº 0004624-55.2014.4.01.3907, destacou que foi mantida, em acórdão, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de desapropriação indireta ajuizada por AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a autarquia, com extinção do feito com resolução de mérito.

Informou, ainda, que no perímetro da Fazenda Capivara constam 21 áreas georreferenciadas no SIGEF para fins de regularização fundiária, sendo que, das 32 ocupações identificadas, 7 não possuem georreferenciamento. Esclareceu também que foram emitidos três títulos definitivos na área, em favor de GENILSON VAL PORTO GUIDA, GERALDO MOREIRA PONTES e SOLEVAN DE OLIVEIRA COSTA. (ID Num 111925324).

Diante das informações prestadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA foi encerrada a instrução processual e aberto prazo para alegações finais (ID Num 112955234).

JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS apresentaram alegações no ID Num 117129545).

GILSEVANIA DA SILVA BARROS, JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO, ANTONIO DA CONCEIÇÃO DA CRUZ, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, TIAGO TEIXEIRA LIMA, NOELITON TEIXEIRA LIMA e sua companheira JESSICA LEANDRA BORGES DA SILVA LIMA, ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA, RAIMUNDA FERNANDES BARBOSA, ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO e sua companheira BRIGIDA ALVES LUZ NETA, MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA, ADÃO FERNANDES BARBOSA, HELENA BRITO DA CRUZ e EDELZUITA NOVAES SILVA apresentaram alegações finais no ID Num 117961109).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais no ID Num 123213500.

Por fim, o Ministério Público apresentou suas alegações finais manifestando-se pela improcedência da presente Ação Reivindicatória, por entender que no caso dos autos a parte autora não comprovou os requisitos da ação pleiteada (ID Num 128171106).

O autor perdeu prazo para alegações finais e teve o seu pedido de prorrogação de prazo indeferido diante da não comprovação dos fatos alegados (ID Num 119126280).

As custas foram finalizadas (ID Num 128264833).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Não havendo qualquer questão de ordem processual pendente ou qualquer irregularidade a ser sanada, passo imediatamente à análise do mérito da demanda.

O contraditório foi observado, o processo teve seu trâmite dentro da normalidade e, após acurado exame, verifico que se encontra em condições de ser sentenciado.

Trata-se de ação reivindicatória, onde a parte autora alega ter o seu imóvel invadido pelos requeridos. A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário da coisa (sem a posse) contra o possuidor que não é

proprietário da coisa.

Contextualizados os contornos da demanda, não se pode perder de vista a expressiva lição da doutrina de que “a ação reivindicatória, espécie de ação petítória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro in Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

Nesta linha de compreensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no sentido de que “a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possui ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Pois bem. A ação reivindicatória é aquela proposta por quem é o proprietário da coisa, mas não detém a posse, contra o possuidor que não é proprietário da coisa. Cabe ao autor provar o seu domínio, oferecer prova incontroversa da propriedade, descrever o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, não interessando, neste aspecto, se a posse é de boa-fé ou má-fé.

Narra o autor que o imóvel – Fazenda Capivara foi adquirido por Adalberto Rodrigues de Almeida e sua esposa através por meio de Contrato de Alienação de Terras Públicas CATP no CLE 03.75/32/0173, outorgado pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, na data de 07 de junho de 1976 e que, posteriormente, o imóvel foi adquirido e transferido para a demandante, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Dário Furtado, Primeiro Ofício, na Comarca de Breves-PA, às fls. 50 a 52, Livro 37, que exerceu a posse mansa e pacífica até o ano de 2001.

O INCRA, no entanto, em nota informativa nº 1927, explana que, no tocante ao CATP-CLE-03.75/32/0173, expedido em 07 de junho de 1976, em favor de ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, sobre o lote 05, linha 1, do Setor Oeste, da gleba Arataú, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com área de 2.730 ha (Dois mil setecentos e trinta hectares), município de Portel/PA, confirma-se que sua instrução se deu através dos autos nº 54600.001066/2003-38, mas, após análises e manifestações conclusivas dos setores técnicos (15842847), a Diretoria de Governança Fundiária expediu Despacho Decisório que declarou resolvido o referido CATP, portanto, o destaque da União para o particular não se consolidou por descumprimento de Cláusula Resolutiva (ID Num 90449312 ao ID Num 90449314).

Ademais, recentemente, alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia a respeito da interpretação do artigo 474 do Código Civil, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp 1789863 decidiu que se houver cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, resta autorizado o ajuizamento de ação possessória.

Pois bem. A ação reivindicatória é aquela proposta por quem é o proprietário da coisa, mas não detém a posse, contra o possuidor que não é proprietário da coisa. Cabe ao autor provar o seu domínio, oferecer prova incontroversa da propriedade, descrever o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, não interessando, neste aspecto, se a posse é de boa-fé ou má-fé.

Narra o autor que o imóvel – Fazenda Capivara foi adquirido por Adalberto Rodrigues de Almeida e sua esposa através por meio de Contrato de Alienação de Terras Públicas CATP no CLE 03.75/32/0173, outorgado pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, na data de 07 de junho de 1976 e que, posteriormente, o imóvel foi adquirido e transferido para a demandante, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Dário Furtado, Primeiro Ofício, na Comarca de Breves-PA, às fls. 50 a 52, Livro 37, que exerceu a posse mansa e pacífica até o ano de 2001.

O INCRA, no entanto, em nota informativa nº 1927, explana que, no tocante ao CATP-CLE-03.75/32/0173, expedido em 07 de junho de 1976, em favor de ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, sobre o lote 05, linha 1, do Setor Oeste, da gleba Arataú, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com área de 2.730 ha (Dois mil setecentos e trinta hectares), município de Portel/PA, confirma-se que sua instrução se deu através dos autos nº 54600.001066/2003-38, mas, após análises e manifestações conclusivas dos setores técnicos (15842847), a Diretoria de Governança Fundiária expediu Despacho Decisório que declarou resolvido o referido CATP, portanto, o destaque da União para o particular não se consolidou por descumprimento de Cláusula Resolutiva (ID Num 90449312 ao ID Num 90449314).

Ademais, recentemente, alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia a respeito da interpretação do artigo 474 do Código Civil, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp 1789863 decidiu que se houver cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, resta autorizado o ajuizamento de ação possessória.

Nesse sentido, tem-se que a cláusula resolutiva expressa possui a natureza de prover a resolução automática dos contratos imobiliários, sem a necessidade de ingressar com ação judicial para obter o direito de resolver o contrato.

Desta forma, com o descumprimento da cláusula resolutiva pelo autor o contrato se resolveu de forma automática e o domínio do imóvel Fazenda Capivara permaneceu com a UNIÃO, o que afasta qualquer alegação de usucapião sobre a área, posto que, nos termos dos artigos 183, §3º e 191, § único, da Constituição Federal, é vedado a usucapião de bens públicos da

União.

Conclui-se, assim, que autor não foi capaz de cumprir o ônus que a ele competia, que era o de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo a sua improcedência a medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

À luz do exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC e conforme fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça à requerente, deferida em ID. Num. 18444468.

P. R. I. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado digitalmente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, respondendo pela Vara Agrária de Marabá e Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente de Marabá (Portaria 206/2025 - GP, de 20/01/2025)

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado.

Inconformada a AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL.

A Apelante sustenta que o contrato celebrado em 1976 foi integralmente cumprido, com pagamento quitado e certificação formal do INCRA em 2016. Afirma que a propriedade foi regularmente transferida por escritura pública registrada em 1994.

Defende que implantou e desenvolveu empresa rural produtiva, com pastagens, rebanho expressivo, financiamentos bancários e pagamento de tributos. Argumenta que o próprio Laudo Agrônômico do INCRA reconheceu a existência das benfeitorias e da atividade agropecuária.

Alega, ainda, que a resolução contratual foi indevida e baseada em análise tardia e contraditória do INCRA. Sustenta que eventual descumprimento não ocorreu e que todas as cláusulas contratuais foram atendidas no prazo estipulado.

Insiste que a sentença se fundamentou em premissa equivocada quanto à ausência de domínio.

Ao final, requer a reforma da decisão para julgar procedente a ação e determinar a restituição do imóvel, com indenização por perdas e danos (28636772 - Apelação).

Em contrarrazões os recorridos defendem a manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não comprovou a titularidade do imóvel.

Sustentam que o INCRA declarou resolvido o Contrato de Alienação de Terras Públicas (CATP) por descumprimento de cláusulas resolutivas, impedindo a consolidação do domínio em favor da autora.

Argumentam que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a recorrente produzido prova robusta capaz de afastar tal presunção.

Requerem, ao final, o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais, ainda que a recorrente seja beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Compulsando os autos, verifico a incompetência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o presente Recurso, tendo em vista o que dispõe o art. 31-A, inciso I do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

Destaco que a ação originária fora ajuizada em face de litígio coletivo em face de área rural, em que se cuida de conflito de interesses que se instala envolvendo um grupo de pessoas, sendo que essas são tratadas pela parte contrária como um conjunto, sem que haja relevância significativa em qualquer de suas características estritamente pessoais, de forma que há a

afetação de maneira coletiva.

Nesse sentido, **as varas agrárias detêm competência para dirimir as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural**, nos termos da Resolução nº 018/2005-GP, sendo, inclusive, presumido o interesse público nesses casos, como se depreende do parágrafo único do art. 1º do citado normativo, senão, vejamos:

“Art. 1º. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive, nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, **desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte**, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.”

Nesse contexto, faz-se oportuno registrar que a competência, nesse caso, é em razão da matéria, sendo, portanto, absoluta, e, conseqüentemente, *a priori*, inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC, *in verbis*:

“Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Portanto, em razão da matéria, pessoa ou função a competência é inderrogável.”

Dessa forma, a competência absoluta estabelece regras para atender ao interesse público, não podendo ser modificada, indistintamente, por vontade das partes.

Coadunando com esse entendimento, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RE 586.453. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO PROFERIDA ANTES DE 20.2.2013 E ANULADA POSTERIORMENTE PELO TRT. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides instaurados entre entidades de previdência privada e participantes de seu plano de

benefícios, quando já proferida sentença de mérito até 20.2.2013, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo STF no RE 586.453.

2. A competência em razão da matéria, por ser absoluta e inderrogável, é matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão *pro judicato*. Precedentes.

2. Havendo anulação da sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho antes de 20.2.2013, deve o processo ser remetido à Justiça Comum nos termos do RE 586.453 do STF.

2. Agravo interno provido. Conflito conhecido para definir como competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Florianópolis/SC.” (AgInt no CC n. 150.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 11/5/2018.)

Ademais, a competência em razão da matéria leva em consideração os elementos da ação, tais como o pedido e a causa de pedir, fixando-se em face da natureza jurídica da pretensão da parte.

Assim, considerando que a matéria impugnada se trata de conflito coletivo pela posse de terra rural, anoto que, a teor do art. 31, inciso I, e § 1º, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência absoluta para processar e julgar o presente recurso é das Turmas de Direito Público.

Reforçando este entendimento, destaco a DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO Nº: 0816002-45.2023.8.14.0000 envolvendo o Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES e a desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, relatada por mim, em que o Tribunal Pleno, na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do ano de 2024, à unanimidade, acolheu o parecer do Ministério Público e declarar competente a Desembargadora Ezilda Pastana Mutran para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0809507-82.2023.8.14.0000.

A Turma Julgadora que anuiu com este entendimento fora composta por mim, a Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Des. Gleide Pereira de Moura, Des. José Maria Teixeira do Rosário, Des. Roberto Gonçalves de Moura, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Des. Mairton Marques Carneiro, Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Des. Eva do Amaral Coelho, Des. Kédima Lyra, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Des. Margui Gaspar Bittencourt, Des. Pedro Pinheiro Sotero, Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e Sergio Augusto de Andrade Lima.

Desta forma, escorada no precedente acima firmada, **reconheço a incompetência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar recursos provenientes das Varas Agrárias, por**

haver interesse público nestas demandas, consoante a redação do art. 1º, da Resolução nº 018/2005- GP.

Redistribua-se entre os membros das Turmas de Direito Público.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora